

AVISO LEGAL IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS: LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA DIGITAL, ANTES DE ACEPTAR.

TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA DIGITAL

El ingreso a la plataforma digital del “SISTEMA DE TURISMO INTELIGENTE SITURIN”, en adelante “PLATAFORMA DIGITAL”, tiene como finalidad otorgar al PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS, en adelante “USUARIO”, el acceso y uso a la PLATAFORMA DIGITAL, para los trámites de acreditación de las actividades, modalidades y servicios turísticos, conforme a lo dispuesto en la normativa turística aplicable.

Para dicho efecto, el USUARIO deberá crear una cuenta y será el único responsable y custodio de sus credenciales de acceso, con las cuales tendrá acceso a los trámites de acreditación de las actividades, modalidades y servicios turísticos definidos en la Ley de Turismo y normativa conexa aplicable. El USUARIO será el único responsable de cualquier actividad asociada a su cuenta y a la contraseña registrada para el uso de la PLATAFORMA DIGITAL.

Cualquier uso no autorizado o violación de seguridad que el USUARIO detecte sobre su cuenta, deberá ser notificado inmediatamente a la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones al correo electrónico tecnologia@produccion.gob.ec.

Toda comunicación dirigida al USUARIO, a través de la PLATAFORMA DIGITAL y que tenga relación con el servicio, se enviará a la dirección de correo electrónico que el USUARIO haya registrado al momento de la inscripción. Es responsabilidad del USUARIO notificar cualquier modificación respecto a la dirección de correo electrónico registrado y no podrá alegar desconocimiento de información que le hubiese sido enviada, a través de la PLATAFORMA DIGITAL.

Por lo expuesto, el USUARIO reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos autorizados o expedidos por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, a través de la PLATAFORMA DIGITAL, conforme lo determina el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. La documentación e información proporcionada por el USUARIO, podrá ser utilizada por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones cuando esta lo requiera.



La Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones no será responsable por la información o datos personales que se recaben a través de la PLATAFORMA DIGITAL. Por lo que se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda generar el USUARIO, cualquier uso inadecuado o contrario a los fines de esta PLATAFORMA DIGITAL.

La Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones no asumirá responsabilidad alguna por la entrega de cuentas o credenciales de acceso a la PLATAFORMA DIGITAL que el USUARIO realice a terceras personas.

Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones no se hace responsable por la veracidad o exactitud de la información contenida en las bases de datos u otras fuentes a las que el USUARIO acceda para recibir información, a través de enlaces externos o de interoperabilidad o que este haya entregado a terceros para el ingreso a su cuenta.

La Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones no será responsable por molestias o daños sufridos por el USUARIO, o que puedan ser producidos por fallas de servicio del proveedor de Internet u otros servicios externos a la PLATAFORMA DIGITAL que el USUARIO tenga contratado.

La Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones tampoco será responsable por el mal funcionamiento de la PLATAFORMA DIGITAL en casos de fuerza mayor, tales como sismos, cortes de energía eléctrica, cortes del servicio telefónico público, falta o ineficacia en el funcionamiento de redes públicas o privadas, actos terroristas, huelgas u otros.

Obligaciones del USUARIO:

- El USUARIO será el único responsable del uso de la PLATAFORMA DIGITAL;
- El USUARIO, titular de la cuenta, se obliga a registrar en la PLATAFORMA DIGITAL documentos e información veraz y comprobable. La documentación e información proporcionada por el USUARIO podrá ser utilizada por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones cuando esta lo requiera;
- El USUARIO titular está obligado a entregar de manera física la información o documentos que han sido registrados en la PLATAFORMA DIGITAL, además de la documentación adicional que sustente la información ingresada, cuando sea requerida por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones;
- El USUARIO titular deberá cumplir con la normativa ecuatoriana vigente, con especial énfasis en aquella normativa en materia turística;
- El USUARIO deberá revisar periódicamente el correo electrónico provisto a fin de informarse sobre las notificaciones que por dicho medio le sean comunicadas por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. La omisión



en el cumplimiento de esta obligación no afectará la validez jurídica de la o las notificaciones realizadas.

Prohibiciones del USUARIO:

- El USUARIO no deberá proporcionar su cuenta y credenciales de acceso a la PLATAFORMA DIGITAL a terceros;
- El USUARIO no podrá autorizar el acceso y/o uso a terceros a la PLATAFORMA DIGITAL en nombre del USUARIO;
- El USUARIO no podrá utilizar ningún servicio o proceso automatizado para tener acceso y/o utilizar la PLATAFORMA DIGITAL, tales como robots, rastreadores o similares;
- El USUARIO no podrá utilizar ningún software ni servicio junto con el software de la PLATAFORMA DIGITAL o el software autorizado de terceros que modifique o redirija la PLATAFORMA DIGITAL, o que intente modificarlo o redirigirlo;
- Intentar obtener acceso a cualquier cuenta, equipo o red relacionados con la PLATAFORMA DIGITAL sin autorización expresa y/o a través de mecanismos informáticos no autorizados;
- Obtener o intentar obtener datos procedentes de la PLATAFORMA DIGITAL, a través de cualquier medio físico o electrónico, salvo que la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, a través de la PLATAFORMA DIGITAL autorice su entrega oficial mediante los canales institucionales de entrega de información oficial;
- Utilizar el acceso a la PLATAFORMA DIGITAL, con el fin de obtener datos destinados al diseño, desarrollo o actualización de software no autorizado, ya sea para su propio uso o para suministro a terceros;
- Cobrar a terceros por el uso de la PLATAFORMA DIGITAL, tanto de forma directa como indirecta;
- Crear una identidad falsa para uso de la PLATAFORMA DIGITAL;
- Facilitar, cargar, adjuntar o ingresar a la PLATAFORMA DIGITAL información falsa o errónea;
- Enviar o facilitar información, a través de cualquier mecanismo material protegido por las leyes sobre la propiedad intelectual e industrial, a menos que el USUARIO posea o controle los derechos sobre dicho material o haya obtenido los consentimientos necesarios;
- Enviar o facilitar información, documentos o material a través de cualquier mecanismo que contenga virus, “troyanos”, “gusanos”, bombas de tiempo, programas de borrado, archivos maliciosos o cualquier otro archivo similar que pueda perjudicar el funcionamiento de la PLATAFORMA DIGITAL, de los equipos o la información de otras personas;
- Utilizar la PLATAFORMA DIGITAL para recoger o recopilar de cualquier modo información acerca de otras personas, incluidas las direcciones de correo electrónico.

Obligaciones de la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones:

- Garantizar la custodia y la integridad de la información registrada en la PLATAFORMA DIGITAL;
- Verificar la documentación registrada por el USUARIO en la PLATAFORMA DIGITAL; y, solicitar al usuario la debida corrección a la información detectada como irregular.

ACEPTACIÓN

- El USUARIO declara y acepta que conoce y entiende todas las disposiciones contenidas en este documento que incluye a los términos y condiciones, respecto a la utilización de la PLATAFORMA DIGITAL.
- El USUARIO declara y acepta que tiene conocimiento de la normativa aplicable para desarrollar la actividad, modalidad y/o servicio turístico, que le permitirá acceder correctamente a la obtención del registro de turismo en la PLATAFORMA DIGITAL.
- El USUARIO declara y acepta expresamente que es consciente en el uso de medios electrónicos, tanto para la aceptación de este documento, como para el objeto del mismo, por haber leído y estar de acuerdo con el contenido de todo el documento.
- El USUARIO declara y acepta expresamente recibir todo tipo de notificaciones emitidas por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, a través del correo electrónico ingresado.
- El USUARIO declara y acepta someterse a las sanciones correspondientes ante la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de conformidad a la normativa vigente, en caso de identificar que la información consignada en la PLATAFORMA DIGITAL carece de veracidad o afecta a la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones o a terceros.